

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094263-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: FABIO LIMA WERNECK JUNIOR

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. ETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5094263-27.2024.4.02.5101

510014970872 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5094263-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: FABIO LIMA WERNECK JUNIOR

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na retificação do período de carência do FIES para constar data final em agosto de 2024.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que seu contrato de FIES iniciou o período de amortização em agosto de 2023, porém, o cronograma não está correto, pois o autor requereu a suspensão do contrato por dois anos, de modo que o período de carência deveria ter sido postergado para agosto de 2024.

Pedido liminar indeferido.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)

É o relatório do necessário. Decido.

Inicialmente, conheço do recurso eis tempestivo e adequado.

Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumes boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que o recorrente apresentar confusa e contraditória narrativa fática que não permite ao julgador apreciar exatamente a causa de pedir apresentada.

Observa-se que na petição inicial, o autor informa ter se formado em Medicina e requer genericamente a prorrogação do prazo de carência do FIES para agosto de 2024. Por outro lado, no presente recurso, informa que, na verdade, busca seu direito à carência estendida em razão de ser médico residente.

Todavia, tanto nos autos originários como nos presentes, não há elementos probatórios mínimos de que o recorrente esteja cursando a residência em uma das 19 especialidades definidas na Portaria Conjunta GM/MS nº 2/2011. Também não há provas de que solicitou a extensão da carência junto ao FIESMED na via administrativa.

Por fim, especificamente quanto ao periculum in mora, é de se estranhar o pedido do autor de extensão da carência até agosto de 2024, porém, ajuizar a demanda após esse período.

Assim, deve ser mantida a decisão a quo de indeferimento do pedido de tutela.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumes boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).